[별도재무제표]
NCI 풋에 대한 이연법인세자산 인식

질의회신 Reference

□ [2024-I-KQA014] NCI 풋에 대한 이연법인세자산 인식

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 8, 10, 24, 44, 51, 51A

색인어

□ 비지배지분, 이연법인자산, 차감할 일시적차이, 풋옵션

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 사항을 주의해야 합니다.

질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건, 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락, 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신 요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB)나 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)에서 새로운 의견이 발표되면 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

[별도재무제표] NCI 풋에 대한 이연법인세자산 인식

배경 및 질의

1 지배기업은 종속기업이 외부투자를 받는 과정(예: 유상증자)에서 종속기업의 새로운 비지배주주에게 정해진 조건[1] 하에 비지배지분을 일정한 가격에 매도할 수 있는 옵션(이하 '풋옵션')을 부여하였다.

2 지배기업은 풋옵션 가치를 평가하여 별도재무제표에 파생상품부채로 인식하였다.

3 **(질의) 지배기업의 별도재무제표에서 파생상품부채에 대하여 이연법인세자산을 인식해야 하는지? (이와 관련하여 차감할 일시적차이가 발생한다면 사용될 수 있는 과세소득의 발생 가능성이 높다고 가정함)**

1) 행사조건은 계약별로 다름. 예를 들면, 종속회사가 정해진 경영실적을 달성하지 못하는 경우, 회사가 정해진 기간에 정해진 가격 이상으로 상장을 완료하지 못하는 경우에 행사 가능함

회신

4 지배기업의 별도재무제표에서 지배기업이 종속기업의 새로운 비지배주주에게 부여한 풋옵션에 대하여 예상되는 결제 방식에 따라 파생상품부채 장부금액과 세무기준액의 차이가 발생하면 이연법인세자산을 인식한다.

판단근거

5 기업회계기준서 제1012호 문단 8에 따르면, 부채의 세무기준액은 장부금액에서 미래 회계기간에 당해 부채와 관련하여 세무상 공제될 금액을 차감한 금액이다.

6 같은 기준서 문단 51과 51A에 따르면, 보고기간 말에 기업이 관련 부채의 장부금액을 결제할 것으로 예상되는 방식에 따른 세효과를 반영하여 이연법인세 부채·자산을 측정해야 하므로 향후 결제 방식과 일관된 세율과 세무기준액을 사용하여 이연법인세 부채·자산을 측정한다.

7 질의자는 질의의 파생상품부채의 결제방식에는 ❶ 비지배주주가 풋옵션을 행사하는 경우, ❷ 비지배주주가 풋옵션을 행사하지 않아 소멸하는 경우, ❸ 기업이 풋옵션을 제삼자에게 이전하여 풋옵션을 결제하는 경우로 나눌 수 있다고 보았다.

8 ❷의 풋옵션 미행사(소멸)는 행사 가능성을 반영하여 측정한 풋옵션이 내가격에서 외가격으로 바뀌면서 내가격일 때 인식한 일시적차이를 처리하는 후속 절차에 해당한다고 판단된다. 따라서 소멸을 부채의 예상 결제 방식 중 하나로 보기보다는 풋옵션 행사를 전제하였으나 발생한 후속적 시나리오로 보는 것이 적절해 보인다.

9 ❶의 경우, 이미 인식된 파생상품평가손실이 풋옵션이 행사되는 시점에는 법인세법에서 인정하는 손금이 아니나 풋옵션 행사로 취득하는 주식의 장부금액이 회수될 때 그 금액만큼 법인세법에서 인정하는 손금이 되면, 파생상품부채의 장부금액과 세무기준액의 차이가 발생한다.

10 그리고 ❸의 경우, 부채 이전시점에 지급하는 금액이 법인세법에서 인정하는 손금이라면, 파생상품부채의 장부금액과 세무기준액의 차이가 발생한다.

11 ❶·❸의 상황에서 생기는 차감할 일시적차이는 같은 기준서 문단 24를 적용하여 미래에 이를 사용할 과세소득이 발생할 가능성이 높다면 이연법인세자산을 인식한다.

12 ❶의 경우, 풋옵션 부여시점부터 행사되기 전까지는 지배기업의 별도재무제표에 풋옵션 행사로 추가되는 종속기업주식이 존재하지 않으므로 파생상품부채와 관련된 일시적차이는 같은 기준서 문단 44의 적용 대상이 될 수 없다. 즉, 궁극적으로 종속기업주식을 처분하는 미래 시점에 세효과가 있지만 현재 존재하는 일시적차이는 종속기업주식이 아닌 파생상품부채와 관련된 것이다. 이후 풋옵션이 행사되어 지배기업이 종속기업주식을 추가로 취득한 때에는 종속기업주식과 관련된 일시적차이에 대하여 이연법인세자산 인식 여부를 평가하기 위해 문단 44를 적용한다.

참고 자료

[(별도재무제표) NCI 풋에 대한 이연법인세자산 인식]

이 참고 자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것입니다. 따라서 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 그리고 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지도 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 질의자는 지배기업의 별도재무제표에서 종속기업 비지배주주에게 부여한 풋옵션과 관련하여 인식한 파생상품부채에 대해 일시적차이가 존재하는지, 그리고 일시적차이가 존재한다면(차감할 일시적차이가 발생한다면 사용될 수 있는 과세소득의 발생 가능성이 높다고 가정함) 향후 예상 시나리오별(풋옵션 행사, 소멸, 이전)로 관련 세효과를 고려하여 이연법인세자산으로 인식할 수 있는지를 질의하였다.

〈질의자가 제시한 회계처리와 세무조정〉

구분	회계처리				세무조정			
1. 풋옵션 부여*	해당 사항 없음				해당 사항 없음			
2. 풋옵션 평가	평가손실	15	파생상품부채	15	손금불산입	파생상품부채	15	유보
3-1. 풋옵션 행사	파생상품부채	15	현금	25	손금산입	파생상품부채	15	△유보
	종속기업주식	10			익금산입	종속기업주식	15	유보
3-2. 풋옵션 소멸	파생상품부채	15	거래이익	15	손금산입	파생상품부채	15	△유보
3-3. 풋옵션 이전	파생상품부채	15	현금	15	손금산입	파생상품부채	15	△유보

* 검토의 단순화를 위해 부여시점의 평가손익은 '0'이라고 가정

질의에서 제시된 견해

부2 풋옵션을 제삼자에게 이전할 것으로 예상되는 경우, 해당 부채 이전과 관련하여 세무상 공제된다면 세차감 효과가 생긴다. 이에 따라 차감할 일시적차이가 발생하고 예상되는 이전시점에 과세소득의 발생 가능성이 높다면 이연법인세자산이 인식될 것이라는 점에는 이견이 없었다.

부3 풋옵션이 행사되지 않고 소멸하는 경우에 대하여 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 차감할 일시적차이가 없음

풋옵션이 행사되지 않고 소멸하는 경우에는 소멸시점에 세효과가 없어 일시적차이가 없다.

(견해2) 차감할 일시적차이가 발생함

풋옵션이 행사되지 않고 소멸하는 경우에도 일시적차이가 생긴다.

(견해3) 풋옵션 행사의 후속 측정과정으로 보아야 함

풋옵션이 행사되지 않고 소멸하는 경우는 별도 시나리오가 아니라 풋옵션 행사 시나리오의 후속 측정과정으로 보아야 한다.

부4 풋옵션이 행사되어 종속기업투자주식의 추가 취득이 예상되는 경우에 대해서는 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 차감할 일시적차이가 없음
풋옵션 행사가 예상되는 경우에는 파생상품부채 장부금액이 결제되는 회계기간(행사시점으로 판단)에 이 부채와 관련하여 세무상 공제될 금액이 없으므로 일시적차이가 생기지 않는다.

(견해2) 차감할 일시적차이가 발생함
풋옵션이 행사되어 종속기업투자주식의 추가 취득이 예상되는 경우에는 풋옵션 행사시점은 아니지만 향후 종속기업투자주식 처분시점에 세차감 효과가 생기므로 풋옵션에 대해 차감할 일시적차이가 존재한다.

부5 풋옵션이 행사되어 종속기업투자주식의 추가 취득이 예상되는 경우에 차감할 일시적차이가 존재한다면[부4 (견해2)] 이연법인세자산 인식 여부에 대하여 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 44 적용대상임
풋옵션이 종속기업투자주식으로 변경되어 향후 해당 주식 처분 시 세효과가 실현되므로 기준서 제1012호 문단 44의 종속기업에 대한 인식 예외를 적용한다. 즉, 종속기업투자주식을 예측 가능한 미래에 처분할 가능성이 높고 그 시점에 과세소득의 발생 가능성이 높은 경우, 이연법인세자산을 인식한다.

(견해2) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 44 적용대상이 아님
풋옵션에 대한 일시적차이이므로 기준서 제1012호 문단 44는 적용하지 못하고 일반 규정(문단 24~33)이 적용된다. 즉, 풋옵션 행사시점이 아니라 행사로 취득하는 종속기업투자주식 예상 처분시점에 과세소득의 발생 가능성이 높은 경우, 이연법인세자산을 인식한다.

검토과정에서 논의된 내용

세무상 공제될(차감될) 금액의 의미

부6 '세무상 차감될 금액'은 자산의 세무기준액의 정의(자산의 장부금액이 회수될 때 기업에 유입될 과세대상 경제적효익에서 세무상 차감될 금액. 기업회계기준서 제1012호 문단 7)에 포함되어 있는데 이 금액은 자산의 장부금액이 회수되는 시점에 과세표준 계산 과정에서 법인세법상 인정되는 손금을 뜻한다고 보았다.

부7 부채의 세무기준액의 정의(장부금액에서 미래 회계기간에 당해 부채와 관련하여 세무상 공제될 금액을 차감한 금액. 기업회계기준서 제1012호 문단 8)에도 '세무상 공제될 금액'이 포함되어 있는데, 세무상 차감할 금액과 영문이 동일(amount that will be deductible for tax purpose)하므로 이 금액도 미래 회계기간에 과세

표준 계산 과정에서 법인세법상 인정되는 손금(이하 '세무상 손금')을 뜻하는 것으로 보았다.

부8 따라서 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 10[2]에 따라 세효과가 있는지를 판단할 때, 세무조정 단계별[손금불산입(유보) → 손금산입(△유보) → 익금산입(유보)]로 단순히 미래 회계이익과 비교하여 모두 세효과가 있다고 간주해서는 안 된다고 판단하였다.

풋옵션 행사 가능성에 따른 일시적차이 산정

부9 질의의 풋옵션을 후속기간에 결제하는 방식은 풋옵션 행사, 미행사(소멸), 이전이 있는데, 파생상품부채의 장부금액을 결제하는 방식이 그 부채의 세무기준액에 영향을 줄 수 있으므로 결제 방식을 고려하여 세효과를 검토하였다[3].

부10 '차감할 일시적차이'의 정의에 부채의 장부금액이 결제되는 미래 회계기간의 과세소득(세무상결손금) 결정시 차감할 금액이 되는 일시적차이가 포함되는데(기업회계기준서 제1012호 문단 5) 풋옵션 행사가 예상되는 경우에는 행사시점에 파생상품부채와 관련하여 세무상 공제될 금액은 없으므로[4] 부채의 세무기준액[장부금액 - '0'(미래 회계기간에 당해 부채와 관련하여 세무상 공제될 금액)]은 그 장부금액과 같아 일시적차이가 존재하지 않는다는 의견이 있었다.

부11 그러나 풋옵션 부여부터 주식 취득까지 일련의 과정을 하나의 거래로 보면 부채의 세무기준액 정의에서 미래 회계기간에 세무상 공제될 금액을 판단할 때 그 '미래 회계기간'은 풋옵션 행사시점이 아니라 주식 처분시점으로 보아야 한다고 판단하였다.

---

2) 10 자산 또는 부채의 세무기준액이 명확하지 않은 경우에는 이 기준서의 토대가 되는 기본 원칙을 고려하는 것이 도움이 된다. 즉 자산 또는 부채의 장부금액을 회수하거나 결제할 때 세효과가 없는 경우와 비교하여 미래의 법인세 납부액을 증가(감소)시킨다면, 일부 예외를 제외하고는 이연법인세부채(자산)를 인식한다. 문단 51A에 따르는 예시 C에서는 이러한 기본 원칙을 고려하는 것이 도움이 될 수 있는 상황을 제시하였다. 이러한 상황의 예로 향후 회수 또는 결제 방식에 따라 자산이나 부채의 세무기준액이 다른 경우를 들 수 있다.

3) 51 이연법인세부채와 이연법인세자산을 측정할 때에는 보고기간말에 기업이 관련 자산과 부채의 장부금액을 회수하거나 결제할 것으로 예상되는 방식에 따른 세효과를 반영한다.

51A 일부 국가에서는 자산(부채)의 장부금액을 회수(결제)하는 방식이 다음 중 하나 또는 모두에 영향을 미칠 수 있다.
(1) 기업이 자산(부채)의 장부금액을 회수(결제)하는 시점에 적용되는 세율
(2) 자산(부채)의 세무기준액
이러한 경우에는, 향후 회수 또는 결제 방식과 일관성 있는 세율과 세무기준액을 사용하여 이연법인세 부채와 이연법인세 자산을 측정한다.

4) 서면인터넷방문상담2팀-2536(2006.12.11.) 내국법인이 정해진 가격으로 일정기간 경과 후 매입하기로 하는 약정을 체결하고 이를 옵션거래로 보아 회계처리한 경우에도 취득하는 당해 주식의 취득가액은 「법인세법」 제41조제1항제1호 규정에 의하여 실제 매입가액에 부대비용을 가산한 금액으로 하는 것으로, 주식취득시기의 매입가액과 시가와의 차액인 평가차손익은 익금이나 손금에 산입하지 아니하며 당해 주식을 처분하는 날이 속하는 사업연도의 익금이나 손금에 산입하는 것임

부12 이 경우, 주식이 처분될 때 세무상 공제될 금액은 파생상품부채의 장부금액과 같으므로 파생상품부채의 세무기준액은 '0'(장부금액 - 장부금액)으로 산출되어 파생상품부채의 장부금액만큼 차감할 일시적차이가 생긴다고 보았다.

부13 일반적으로는 파생상품부채가 '0'이 되는 상황에서 풋옵션 미행사(소멸)가 예상되므로 이 경우에는 일시적차이가 생기지 않는다.

부14 그러나 질의자가 제시한 파생상품부채가 '0'이 아니지만 풋옵션 미행사(소멸)가 예상되는 경우는 행사 가능성을 반영하여 측정한 풋옵션이 내가격에서 외가격으로 바뀌면서 내가격일 때 인식한 일시적차이가 후속적으로 조정되는 과정이므로 풋옵션 행사의 후속 시나리오에 해당한다고 보았다.

부15 한편, 파생상품부채를 제삼자에게 이전하는 경우에는 지급하는 현금만큼 이전시점에 세무상 손금으로 인정된다면 평가시점에 부12와 마찬가지로 차감할 일시적차이가 생긴다.

이연법인세자산 인식 예외 규정 적용 여부

부16 풋옵션 행사를 예상하는 경우, 부11에서 '풋옵션 부여부터 주식 취득까지'를 '하나의 거래'로 보았으므로 파생상품부채와 매입하는 투자주식은 서로 관련되어 있다고 보아 풋옵션 행사로 주식이 발행되기 전에도 차감할 일시적차이(부12 참조)에 종속기업투자주식에 대한 이연법인세자산 인식 예외 규정(기업회계기준서 제1012호 문단 44[5])을 적용할 수 있을 것이라는 의견이 있었다.

부17 세무상 공제될 금액을 판단할 때의 '미래 회계기간'을 풋옵션 행사시점이 아니라 주식 처분시점으로 보아야 하지만(부11), 풋옵션을 행사하여 주식이 발행되기 전에는 종속기업투자주식 자체가 존재하지 않으므로 차감할 일시적차이는 종속기업투자주식이 아닌 파생상품부채와 관련되어 그 예외 규정을 적용할 수 없다고 판단하였다.

부18 차감할 일시적차이를 사용할 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높다고 가정하였으므로 질의의 차감할 일시적차이(부12, 부15)에 대해서는 기업회계기준서 제1012호 문단 24[6]에 따라 이연법인세자산을 인식한다.

---

5) 44 종속기업, 지점 및 관계기업에 대한 투자자산과, 공동약정 투자지분과 관련된 모든 차감할 일시적차이에 대하여 다음의 조건을 모두 만족하는 정도까지만 이연법인세자산을 인식한다.
⑴ 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높다.
⑵ 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높다.

부19 이후 풋옵션을 행사하여 종속기업투자주식을 취득한 때에는 종속기업투자주식과 관련된 일시적차이에 대하여 문단 44의 조건을 모두 충족하는 정도까지만 이연법인세자산을 인식해야 한다고 결론 내렸다. 다만, 문단 44의 두 가지 조건 충족 여부는 회사가 관련되는 사실과 상황을 모두 고려하여 판단할 사항이다.

차감할 일시적차이가 발생한다면 사용될 수 있는 과세소득의 발생 가능성

부20 질의에서는 차감할 일시적차이가 발생한다면 사용될 수 있는 과세소득의 발생 가능성이 높다고 가정하였다. 풋옵션의 일시적차이에 대해 질의하였지만 부11에서 풋옵션 행사로 취득한 주식 처분시점을 파생상품부채의 결제시점으로 보았기 때문에 기업회계기준서 제1012호 문단 24를 적용하더라도 옵션 행사시점이 아니라 행사로 취득하는 종속기업투자주식 예상 처분시점에 차감할 일시적차이를 사용할 수 있는 과세소득의 발생 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식한다.

---

6) 24 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생 가능성이 높은 경우에, 모든 차감할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산을 인식한다. 다만, 다음에 모두 해당하는 거래에서 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 생기는 이연법인세자산은 인식하지 아니한다. …

⑴ 사업결합이 아니다.

⑵ 거래 당시 회계이익과 과세소득(세무상결손금)에 영향을 미치지 않는다.

⑶ 거래 당시 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기지는 않는다.

그러나 종속기업, 지점 및 관계기업에 대한 투자자산 그리고 공동약정 투자지분과 관련된 차감할 일시적차이에 대하여는 문단 44에 따라 이연법인세자산을 인식한다.